

VERTRAGSPARTNERIN / CONTRACT PARTY

Muster Immobilien GmbH

z. Hd. Frau R. Bircher

Bahnhofstrasse 7

6003 Luzern

WARTUNGS- VERTRAG

Vertrags-Nr. **WV-2026-118**

Datum 20.03.2026

Beginn 01.04.2026

Laufzeit 2 Jahre

§ 1 Vertragsgegenstand

Die Auftragnehmerin übernimmt die planmässige Wartung und Instandhaltung der in Anlage A aufgeführten raumluftechnischen Anlagen am Standort Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern. Massgebend sind die Angaben der Hersteller sowie die Richtlinie SWKI VA104-01 in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

§ 2 Leistungsumfang

- 2.1 Zwei Wartungsdurchgänge pro Kalenderjahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst.
- 2.2 Sichtprüfung, Reinigung und Funktionskontrolle sämtlicher Bauteile gemäss Wartungsplan.
- 2.3 Wechsel der Filterelemente der Klassen ISO ePM1 55 % und ISO Coarse 60 % nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich.
- 2.4 Messung der Volumenströme und Druckdifferenzen; Dokumentation im Wartungsprotokoll, das der Auftraggeberin innert zehn Arbeitstagen nach jedem Durchgang zugestellt wird.
- 2.5 Führung eines Anlagenbuchs mit sämtlichen Eingriffen, Ersatzteilen und Messwerten.

§ 3 Reaktionszeiten bei Störungen

Störungsmeldungen werden werktags von 07:00 bis 17:00 Uhr entgegengenommen. Bei einem Betriebsunterbruch erfolgt die Reaktion innert vier Stunden, in allen übrigen Fällen innert zweier Arbeitstage. Einsätze ausserhalb der genannten Zeiten werden nach Aufwand zu den Ansätzen gemäss § 4.3 verrechnet.

§ 4 Vergütung

- | | |
|---|--------------|
| 4.1 Jahrespauschale für die Leistungen nach § 2 | CHF 1'240.00 |
| 4.2 Filterelemente und Verbrauchsmaterial | nach Aufwand |
| 4.3 Servicetechniker ausserhalb des Wartungsplans, pro Stunde | CHF 145.00 |

Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Jahrespauschale wird jeweils im Voraus in Rechnung gestellt und ist innert 30 Tagen netto zahlbar.

§ 5 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag tritt am 01.04.2026 in Kraft und wird zunächst für zwei Jahre fest abgeschlossen. Er verlängert sich stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien vorbehalten.

§ 6 Haftung

Die Auftragnehmerin haftet für Schäden aus der Verletzung vertraglicher Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf den Betrag der Jahrespauschale beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Für Schäden an Anlagenteilen, die älter als fünfzehn Jahre sind und für die keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, wird jede Haftung wegbedungen.

§ 7 Anlage A — erfasste Anlagen

Pos.	Anlage	Standort	Baujahr
1	Lüftungsgerät L-2, Zuluft 4'800 m³/h	UG, Technikraum West	2014
2	Lüftungsgerät L-3, Abluft 4'200 m³/h	UG, Technikraum West	2014
3	Dachventilator DV-1	Dach, Achse C	2018
4	Wärmerückgewinnung WRG-1, Rotationstauscher	UG, Technikraum West	2014

§ 8 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Gerichtsstand ist Luzern; es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

Luzern, 20. März 2026

Acme Corp AG
M. Wyss, Leiter Service

Muster Immobilien GmbH
R. Bircher, Liegenschaftsverwaltung